



PUTUSAN

Nomor 1361 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ZAHRATUR RIFKIANA, bertempat tinggal di Jalan Mangesti Gentan Raya 2 Nomor F 5, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subeno, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Subeno, S.H. & Rekan, beralamat di Sambirejo, RT 005, RW 001, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUHAMMAD ROSYID, bertempat tinggal di Jahidan, RT 003, RW 002, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titin Widyastuti, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 14, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1361 K/Pdt/2023



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3111 atas nama Hery Gunawan kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa yaitu:
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3111 (d/h. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 82) yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah seluas $\pm 250 \text{ m}^2$ atas nama Hery Gunawan dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Bpk. Awud,
Sebelah timur : jalan,
Sebelah selatan : Ibu Ida,
Sebelah barat : jalan;
adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat tunduk pada putusan pengadilan;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Skh., tanggal 24 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya pemeriksaan perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 7/Pdt/2022/PT SMG., tanggal 8 Februari 2022;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/2022/Kas, *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Skh., *juncto* Nomor 7/PDT/2022/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 7/PDT/2022/PT SMG., tertanggal 8 Februari 2022;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bawa putusan *Judex Facti* menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* terkait perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3111



dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 82 atas sebidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah seluas $\pm$ 250 m² atas nama Hery Gunawan, yang mana menurut Penggugat perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa objek sengketa dikuasai Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan Sertifikat Hak Milk Nomor 3111 kepada Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar alasan sah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki, sehingga amar yang sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dirubah menjadi menolak gugatan untuk seluruhnya;
4. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZHRATUR RIFKIANA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZAHRATUR RIFKIANA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 7/PDT/2022/PT SMG., tanggal 8 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Skh., tanggal 24 November 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1361 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1361 K/Pdt/2023